

0003405-85.2022.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque a ré estava em conhecido ponto de trafico; portava entorpecentes embalados em porções individuais, bem como possuía dinheiro - circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP
- cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003405-85.2022.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003405-85.2022.8.26.0127

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIANA ROSA DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

MARIANA ROSA DA SILVA foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 02 de novembro de 2020, às 15h50, na Rua Ivani, 47, Vila Mencke, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 47 (quarenta e sete) Eppendorfs contendo cocaína, substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi ofertada juntamente com JORGE LUIZ DURAES NUNES, cuja sentença condenatória foi proferida, determinando-se o desmembramento do feito em re-lação à Mariana, dando-se origem ao presente processo (fls. 131/134).

Em relação à ré MARIANA, diante da certidão negativa de fls.127, foi determinada a prisão cautelar, sobrevida notícia do cumprimento da prisão da ré, prosseguiu-se com citação pessoal e resposta escrita.

Ratificado o recebimento da denúncia, realizou-se instrução nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação da ré como incurso no artigo 33, s em óbice ao redutor e regime aberto. A defesa requereu a absolvição da acusada, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico

(fls. 123/126).

Tanto perante a autoridade policial como em juízo a ré confessou os fatos. Disse que estava vendendo drogas no local e que o dinheiro encontrando em seu bolso era referente as vendas que já tinham sido feitas. Que estava vendendo cada pino de cocaína por R\$ 10,00. Não conhecia o rapaz que foi detido com ela e que somente o viu na Delegacia

A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo. Os policiais militares Jefferson de Jesus Silva e Christiano Lucílio de Macedo Ribeiro, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um casal, em conhecido ponto de trafico de drogas. Ao verificarem a presença da viatura apresentaram atitude suspeita e foram abordados. O rapaz trazia uma mochila nas costas e no seu interior foram encontradas uma grande quantidade de drogas (445 invólucros de maconha, 134 invólucros de Skank, 101 invólucros de haxixe, 392 invólucros de Crack, 564 invólucros de Cocaína), bem como a importância R\$ 105,00 reais. Com a ré havia 47 (quarenta e sete) Eppendorfs contendo cocaína e dinheiro. Por fim, disseram que não a conheciam de abordagens policiais anteriores. Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conhecia. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar pessoas inocente que não conhecia e deixar os culpados impunes.

Por fim, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque a ré estava em conhecido ponto de trafico; portava entorpecentes embalados em porções individuais, bem como possuía dinheiro - circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: deixo de considerar as atenuantes da confissão e menoridade, pois a pena já se encontra no patamar mínimo.

Terceira fase: A ré faz jus ao redutor (§ 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06).

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis. A ré tem 20 anos e é primária. Além disto, a quantidade de droga era pouca (47 porções) e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições favoráveis, possível a fixação do regime aberto (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO A RÉ MARIANA ROSA DA SILVA, RG: 65311416, filha de Ana Cristina Rosa, como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Por consequência, a ré poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 28 de setembro fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA